

차례

제2편 강제집행

제5장 동산에 대한 강제집행	3
제1절 유체동산에 대한 강제집행	3
1. 총설	3
가. 의의	3
나. 절차의 개요	4
2. 압류의 대상이 되는 유체동산	5
가. 유체동산의 범위	5
(1) 개설	6
(2) 등기할 수 없는 토지의 정착물로서 독립하여 거래의 객체가 될 수 있는 것 (민집 189조 2항 1호)	7
(3) 토지에서 분리하기 전의 과실로서 1개월 이내에 수확할 수 있는 것 (민집 189조 2항 2호)	8
(4) 유가증권으로서 배서가 금지되지 아니한 것(민집 189조 2항 3호)	9
(5) 채무자와 그 배우자의 공유로서 채무자가 점유하거나 그 배우자와 공동으로 점유하고 있는 유체동산(민집 190조)	9
나. 압류할 수 있는 경우	10
(1) 채무자가 점유하고 있는 경우	10
(가) 채무자의 점유	10
(나) 점유의 내용	11
(다) 점유 여부에 대한 판단 기준	11
(2) 채권자가 점유하고 있는 경우	12
(3) 점유자인 제3자가 제출을 거부하지 않는 경우	13
다. 압류의 제한	14
(1) 초과압류의 금지	14
(2) 남을 가망이 없는 경우 압류의 금지	16
(3) 매각의 가망이 없는 경우 압류의 취소	17
(가) 의의	17

(나) 압류 취소의 요건	18
(다) 압류 취소의 방식 등	18
(4) 국가에 대한 강제집행에 있어서의 압류의 제한	18
(5) 압류가 금지되는 물건	19
(6) 재판에 의한 압류금지의 변경, 취소 및 잠정처분	28
(가) 압류금지물건을 정하는 재판	28
(나) 압류금지물건을 정하는 재판의 취소·변경	30
(다) 잠정처분	31
(라) 재판내용의 실현	31
3. 압류절차	31
가. 강제집행의 신청(집행위임)	31
(1) 신청서의 기재사항	31
(2) 첨부서류	32
(3) 집행관의 조치	32
나. 집행관의 관할구역	35
(1) 원칙 : 관할구역 안에서의 직무집행	35
(2) 특칙 : 관할구역 밖에서의 직무집행	35
다. 압류물의 선택	36
라. 압류의 방법	36
(1) 집행관의 목적물 점유·보관	36
(2) 위임에 의한 채무자 보관	38
(3) 위임에 의한 채권자 보관	40
(4) 위임에 의한 제3자 보관	41
(5) 압류의 구체적 절차	41
(6) 압류조서의 작성	41
(7) 채무자에 대한 압류사유의 통지	44
마. 압류물의 보존, 점검, 회수 및 인도명령	44
(1) 압류물의 보존	44
(가) 집행관의 선관주의의무	44
(나) 보존을 위한 처분	45
(다) 그 밖의 보존조치	47
(라) 보존처분을 게을리한 경우	48
(마) 보존처분의 비용	48
(바) 보존처분에 대한 불복방법	49

(2) 보관압류물의 점검	49
(3) 압류물의 회수와 인도명령	49
4. 현금화절차	52
가. 금전을 압류한 경우	52
나. 압류물의 호가경매	54
(1) 금전 아닌 압류물의 현금화절차 개관	54
(2) 값비싼 물건의 평가	55
(3) 값비싼 물건 이외의 압류물의 평가	58
(4) 호가경매기일의 지정 등	58
(5) 호가경매기일의 변경, 연기, 속행	60
(6) 집행관에 대한 채권자의 매각최고	61
(가) 매각최고의 요건	61
(나) 집행관이 최고에 따르지 아니하는 경우의 조치	61
(다) 준용되는 절차	62
(7) 호가경매장소	62
(8) 호가경매의 공고와 통지	63
(9) 호가경매의 실시	66
(가) 호가경매의 준비	66
(나) 매각장소의 질서유지	67
(다) 매각조건의 고지	68
(라) 매각할 유체동산의 열람	70
(마) 매수신청의 최고	70
(바) 매수신청인의 자격	71
(사) 호가경매의 방식	72
(아) 매각허가의 고지	74
(자) 매각의 중지	75
(차) 매각의 불성립	76
(10) 대금의 지급과 목적물의 인도	76
(가) 개설	76
(나) 대금의 지급	76
(다) 목적물의 인도	78
(라) 매수인의 소유권 취득	79
(11) 호가경매조서의 작성	80
(12) 재매각	83

다. 압류물의 입찰	84
(1) 입찰의 의의	84
(2) 기일입찰	84
(3) 매수의 허가	85
(4) 부동산에 있어서 기일입찰 등 규정의 준용	85
라. 특별한 현금화방법	85
(1) 금·은불이의 현금화	85
(2) 유가증권의 현금화	88
(가) 개설	88
(나) 현금화하기 전의 보존행위	88
(다) 시장가격이 있는 유가증권의 현금화	90
(라) 시장가격이 형성되지 않은 유가증권의 현금화	92
(마) 현금화 이후의 조치	93
(3) 법원의 명령에 의한 특별현금화방법	94
(가) 개설	94
(나) 신청인	94
(다) 관할과 재판	95
(라) 특별현금화의 방법	96
(마) 압류지 이외의 장소에서의 현금화	97
(바) 집행관 이외의 제3자에 의한 현금화(위탁매각)	97
5. 집행의 경합	97
가. 총설	97
나. 동시압류(공동압류)	98
(1) 의의	98
(2) 집행절차	98
다. 이중압류(압류의 경합)	98
(1) 의의	98
(2) 압류경합의 요건	99
(3) 이중압류의 절차	101
(가) 추가압류할 물건이 없는 경우	101
(나) 추가압류할 물건이 있는 경우	101
(다) 관할구역 밖에서의 압류와의 관계	103
(라) 압류물이 이동된 경우	103
(4) 압류경합의 효과	103

(가) 압류의 효력	103
(나) 집행위임의 이전	103
(다) 압류의 효력확장	104
(라) 각 압류의 독립성	104
(마) 집행비용	105
라. 배당요구	105
(1) 개설	105
(2) 배당요구권자의 범위	106
(3) 배당요구의 방식과 절차	109
(4) 배당요구의 시기(時期)	110
(가) 시기(始期)	110
(나) 종기(終期)	110
(5) 배당요구의 통지	112
(6) 배당요구의 효력	112
(7) 배우자의 지급요구	113
(가) 개설	113
(나) 지급요구의 절차	114
(다) 지급요구의 시기	114
(라) 공유관계부인의 소	114
6. 변제절차	117
가. 집행관의 매각대금 등 교부	117
(1) 매각대금 등을 교부할 수 있는 경우	117
(가) 채권자 등에 대한 교부	117
(나) 교부절차	118
(2) 매각대금 등을 교부할 수 없는 경우	118
(가) 불확정채권인 경우	118
(나) 당사자가 불출석한 경우	119
(다) 집행정지서류가 제출된 경우	119
나. 집행관의 매각대금 등 배당	120
(1) 배당을 실시할 경우	120
(2) 배당협의	120
(가) 배당협의기일의 지정·통지	120
(나) 배당계산서의 작성·첨부	121
(다) 배당협의 및 배당실시	122

다. 채무자의 불복방법	122
라. 집행법원의 배당	123
(1) 집행관의 매각대금 등 공탁, 공탁사유신고	123
(2) 배당의 실시	124
마. 변제의 충당	124
바. 제3자 소유의 유체동산이 매각된 경우	124
7. 압류의 취소(해제)	125
가. 압류의 소멸	125
나. 압류 취소(해제)의 원인	125
다. 압류 취소(해제)의 방법	126
8. 유체동산을 목적으로 하는 담보권의 실행을 위한 경매	128
가. 총설	128
나. 유체동산에 대한 담보권 실행경매의 개시	129
다. 유체동산에 대한 담보권 실행경매의 절차	129
라. 유치권에 의한 유체동산의 경매	130
마. 간이변제충당	130
바. 동산양도담보권의 실행	131
9. 동산·채권 등의 담보에 관한 법률에 따른 담보권의 실행	131
가. 총설	131
나. 동산담보권의 내용	132
(1) 동산담보권의 성립	132
(2) 담보등기	134
(3) 담보권의 효력	134
다. 동산담보권의 실행	135
(1) 개설	135
(2) 경매 청구	136
(3) 사적 실행	136
(4) 이의신청	139
라. 동산담보권의 존속기간	139
마. 담보목적물 제3취득자의 지위	140
10. 미제사건의 보고	140
제2절 채권과 그 밖의 재산권에 대한 강제집행	141
제1관 금전채권에 대한 강제집행	141
1. 총설	141

2. 집행의 대상	142
가. 금전채권의 의의	142
나. 피압류채권의 적격	142
(1) 채권이 집행채무자의 책임재산에 속할 것	143
(가) 일반론	143
(나) 구체적 예	143
(2) 독립된 재산으로서 재산적 가치가 있을 것	147
(가) 채권의 독립성	147
(나) 채권의 현금화 가능성	149
(다) 장래의 채권	149
(3) 제3채무자에게 대한민국의 재판권이 미칠 것	150
(가) 일반론	150
(나) 제3채무자가 외국에 있는 경우	150
(다) 제3채무자가 외국국가인 경우	151
(4) 양도할 수 있을 것	152
(가) 성질상 양도가 금지된 채권	152
(나) 법률의 규정에 의하여 양도가 금지된 채권	153
(다) 비교가 필요한 경우 - 양도가 '제한' 되는 채권	153
(5) 법률상의 압류금지채권이 아닐 것	154
(가) 총설	154
(나) 민사집행법상의 압류금지채권(민집 246조 1항)	156
(다) 재판에 의한 압류금지채권의 범위변경	162
(라) 압류금지채권의 목적물이 은행 등 금융기관에 개설된 채무자의 계좌에 이체된 경우와 압류의 금지	165
(마) 압류금지채권의 목적물이 공탁된 경우와 압류금지	166
(바) 특별법에 의한 압류금지채권	166
(6) 압류할 채권이 채무자의 채권자 자신에 대한 채권인 경우	168
(7) 압류될 적격이 없는 채권에 대한 압류	168
3. 압류절차	169
가. 압류명령의 신청	169
(1) 신청의 방식 및 요건	169
(2) 신청의 내용	170
(가) 신청의 취지와 이유	170
(나) 집행당사자와 그 대리인의 표시	170

(다) 제3채무자와 그 대리인의 표시	171
(라) 집행권원 및 집행채권(청구금액)의 표시	172
(마) 압류할 채권(피압류채권)의 종류와 액수	173
(바) 집행권원에 기초한 청구권의 일부에 관해서만 압류명령을 신청하는 때에는 그 범위	180
(사) 가압류에서 본압류로 이전하는 경우	180
나. 집행법원	182
(1) 의의	182
(2) 원칙적 관할 : 채무자의 보통재판적이 있는 곳의 지방법원	182
(가) 집행채무자의 보통재판적	182
(나) 지방법원	184
(3) 보충적 관할 : 물건이 있는 곳 또는 제3채무자의 보통재판적이 있는 곳	184
(4) 특례 : 가압류에서 이전되는 채권압류의 경우	184
(5) 국제재판관할	185
(6) 관할의 조사	185
(7) 사법보좌관에 의한 업무 처리	186
다. 신청서의 접수	186
라. 압류명령	187
(1) 심리	187
(가) 서면 심리	187
(나) 집행개시요건의 심사	187
(다) 집행장애사유의 심사	188
(라) 그 밖의 요건 심사	189
(마) 심문의 생략	190
(바) 압류명령 신청을 각하 또는 기각하는 경우	190
(2) 압류명령의 내용	190
(가) 압류의 선언	190
(나) 그 밖에 적을 사항	191
(다) 초과압류의 금지	191
(3) 압류명령의 송달	196
(가) 제3채무자에 대한 송달	196
(나) 채무자에 대한 송달	199
(다) 채권자에 대한 고지	200
(라) 소유자에 대한 송달	200

(4) 압류명령의 효력	200
(가) 압류명령의 효력발생시기	200
(나) 압류의 효력이 미치는 범위	201
(다) 압류채권자의 지위	206
(라) 집행채권의 시효중단	206
(마) 채무자의 지위	207
(바) 제3채무자의 지위	210
(사) 제3자에 대한 효력	215
(아) 압류명령 효력의 존속시한	220
(5) 압류명령의 하자과 그 경정 및 불복방법	220
(가) 압류명령의 무효 및 취소	220
(나) 압류명령의 경정	221
(다) 압류명령 신청의 재판에 대한 즉시항고	224
(라) 압류명령에 대한 취소신청	229
마. 저당권이 있는 채권의 압류	230
(1) 개설	230
(2) 통상의 채권압류와의 차이점	231
(3) 피담보채권 확정 전의 근저당권부채권에 대한 압류의 가부	231
(4) 압류기입등기의 절차	231
(가) 압류채권자의 신청	231
(나) 압류기입등기의 촉탁	232
(다) 압류기입등기	234
(5) 압류의 효력	234
(가) 개관	234
(나) 압류채권자의 저당권 실행	236
(다) 저당권부채권이 압류된 경우의 배당	237
(라) 근저당권의 피담보채권 확정 전에 채권이 압류된 경우	237
(6) 저당권 이외의 담보권이 있는 채권의 압류	238
(가) 전세권이 있는 채권	238
(나) 유치권이나 선박우선특권 등이 있는 채권	238
(다) 질권이 있는 채권	238
(라) 동산담보권이 있는 채권의 압류	239
(마) 관련 문제 : 가압류의 집행이 된 채권의 압류	239
(7) 압류기입등기의 말소	239

(가) 말소의 촉탁	239
(나) 목적부동산의 소유자의 구제수단	241
바. 지시채권의 압류	241
(1) 개설	241
(2) 압류명령	242
(3) 집행관의 증권 점유	243
(4) 압류의 효과	244
(5) 지시채권의 현금화절차	245
(가) 개관	245
(나) 추심명령	245
(다) 전부명령	246
(라) 특별현금화명령	247
(6) 전자어음에 대한 강제집행	247
(가) 전자어음의 의의	247
(나) 전자어음에 대한 강제집행 방법	248
사. 채무자의 채권증서 인도의무	248
아. 제3채무자의 진술의무	250
(1) 개설	250
(2) 진술최고의 신청	250
(3) 집행법원의 최고	251
(4) 제3채무자의 진술	253
(가) 진술의무	253
(나) 진술할 사항	253
(다) 진술의 효과	254
(5) 집행법원의 심문	255
(6) 제3채무자의 손해배상책임	255
(가) 의의	255
(나) 요건	255
(다) 효과	256
자. 압류명령 신청의 취하	257
(1) 취하의 가능시기 및 방법	257
(2) 집행법원의 조치	257
(3) 취하의 효과	258
4. 제3채무자의 공탁(민집 248조)	259

가. 집행공탁	259
(1) 의의	259
(2) 권리공탁	259
(3) 의무공탁	261
(4) 토지관할, 공탁비용	263
(5) 권리공탁 및 의무공탁의 효과	263
(6) 구별을 요하는 경우 - 가압류집행을 원인으로 한 제3채무자의 공탁	265
나. 공탁사유신고	266
(1) 의의와 효과	266
(2) 공탁사유신고가 필요한 경우	267
(3) 압류가 경합된 상태에서 제3채무자가 집행공탁 사유를 신고하면서 경합된 압류 중 일부에 관한 기재를 누락한 경우	268
(4) 방식, 제출법원 등	269
(5) 사유신고의 철회	270
(6) 공탁사유신고에 대한 집행법원의 불수리결정	271
(7) 가압류집행을 원인으로 제3채무자가 공탁한 경우	272
다. 혼합공탁	272
(1) 의의와 인정이유	272
(2) 요건과 절차	273
(3) 효과	274
(4) 혼합해소문서	275
(5) 채권양도와 관련된 혼합공탁의 유형별 검토	275
(가) 효력에 의문이 있는 채권양도 후에 양도인을 압류채무자로 하는 ‘압류’(압류경합 불문)가 있는 경우	275
(나) 효력에 의문이 있는 채권양도 후에 양도인을 가압류채무자로 하는 채권 ‘가압류’가 있는 경우	276
(다) 채권 전부에 대하여 가압류가 선행(先行)하는 경우	276
(라) 가압류 또는 압류명령 송달과 확정일자 있는 채권양도 통지가 동시에 도달하거나 선후관계가 불분명한 경우	277
(마) ‘일부’ 채권양도 후에 가압류나 압류가 있는 경우	278
(6) 혼합공탁임에도 배당이 실시된 경우의 처리	278
(7) 공탁사유신고 후 배당이 실시되지 않는 동안 양수인이 공탁금 전액을 출급한 경우 배당법원의 처리	279
라. 공탁유형에 대한 판단	279

다. 민사집행법에 의한 (가)압류와 체납처분에 의한 압류가 경합하는 경우	280
(1) 민사집행절차와 체납처분절차의 관계	280
(2) 민사집행법에 의한 '압류'와 체납처분에 의한 압류가 경합하는 경우	280
(3) 민사집행법에 의한 '가압류'와 체납처분에 의한 압류가 경합하는 경우	281
(4) 단일 또는 복수의 체납처분압류만이 있는 경우 (민사집행법에 의한 압류 또는 가압류와 경합하지 않는 경우)	282
5. 현금화절차	282
가. 총설	282
나. 추심명령	283
(1) 신청	283
(2) 관할법원	284
(3) 기록편성방법	284
(4) 추심명령의 요건	285
(5) 추심명령의 재판	285
(가) 심리	285
(나) 추심명령의 내용	286
(다) 추심명령의 송달	289
(라) 추심명령에 대한 불복방법과 효력발생시기	289
(6) 추심권의 객관적 범위 및 제한	292
(가) 추심권의 취득	292
(나) 추심권의 범위	293
(7) 채권자의 추심권의 취득 및 행사	297
(가) 재판 외에서의 추심권 행사	298
(나) 추심권의 재판상 행사	300
(8) 채권자의 추심의무	310
(가) 추심의 소홀로 인한 손해배상책임	310
(나) 배당요구채권자에 대한 추심허가	310
(9) 추심권의 포기	311
(10) 추심의 효과	313
(가) 피압류채권의 소멸	313
(나) 집행채권의 소멸 여부	314
(11) 추심의 신고와 공탁	314
(가) 추심채권자의 추심신고의무	314
(나) 추심채권자의 공탁 및 사유신고의무	315

(다) 법원의 조치	318
(12) 기타	319
다. 전부명령(轉付命令)	320
(1) 신청	320
(2) 관할법원 및 기록편성방법	321
(3) 요건	321
(가) 강제집행의 일반적 요건 구비 및 유효한 채권압류명령의 존재	321
(나) 피전부채권의 적격	322
(다) 피전부채권에 대하여 다른 채권자의 압류, 가압류의 경합이나 배당요구가 없을 것	327
(라) 전부명령의 무효와 제3채무자의 변제	332
(4) 전부명령의 재판	332
(가) 심리	332
(나) 전부명령의 내용	333
(다) 경정	336
(라) 송달	336
(5) 전부명령과 공탁	336
(6) 전부명령에 대한 불복방법과 집행정지	337
(7) 전부명령의 효력	340
(가) 개관	340
(나) 피전부채권의 이전	342
(다) 집행채권의 소멸	348
(8) 저당권이 있는 채권의 전부(轉付)와 저당권이전등기	351
(9) 전부명령의 취하	352
(10) 집행절차의 종료	353
(가) 절차의 종료	353
(나) 집행력 있는 정본의 교부·반환	353
(11) 기타	354
라. 특별현금화방법	354
(1) 신청	354
(2) 관할법원	355
(3) 기록편성방법	355
(4) 특별현금화의 재판	356
(가) 심리	356

(나) 특별현금화명령의 요건	357
(다) 특별현금화의 방법	358
(라) 특별현금화명령의 송달	364
(5) 특별현금화명령에 대한 불복방법	364
(6) 기타	365
6. 집행의 경합	365
가. 압류의 경합(이중압류)	365
(1) 개설	365
(2) 압류경합의 발생	366
(가) 복수의 채권압류명령	366
(나) 목적채권이 동일할 것	367
(다) 압류액의 중복	368
(라) 유효한 압류명령일 것	368
(3) 압류경합의 효과	370
(가) 압류 효력의 확장	370
(나) 경합채권자의 청구에 의한 제3채무자의 공탁의무	371
(다) 전부명령 등의 효력 불발생	371
(라) 배당요구의 효력 발생	372
(4) 다른 절차에 의한 압류와의 경합	372
(가) 담보권의 실행 등을 위한 압류와의 경합	372
(나) 체납처분에 의한 압류와의 경합	373
(5) 채무자의 가압류해방공탁금 회수청구권에 대한 압류의 경합	375
나. 배당요구	375
(1) 개설	375
(2) 배당요구를 할 수 있는 채권자(민집 247조 1항)	375
(가) 민법·상법 그 밖의 법률에 의하여 우선변제청구권이 있는 채권자	375
(나) 집행력 있는 정보를 가진 채권자	376
(3) 배당요구의 방식	377
(가) 기재사항 및 첨부서면	377
(나) 임금채권자의 소명부족	379
(다) 채무자 또는 제3채무자가 수인인 경우의 배당요구	379
(4) 배당요구를 할 집행기관	380
(5) 배당요구 사실의 통지	380
(6) 배당요구를 할 수 있는 시기(時期)	381

(가) 시기(始期)	381
(나) 종기(終期)	381
(다) 배당요구가 금지되는 경우	383
(7) 배당요구의 효력	384
(가) 배당요구권자의 지위	384
(나) 효력발생시기	385
(다) 실체법상 효력	385
(라) 배당요구와 압류의 범위 확장 여부	385
(마) 배당요구 후 압류채권자의 채권압류 신청취하서의 제출과 채권집행절차 ..	386
(바) 선행(先行) 사건의 공탁·추심 후의 후행사건의 압류명령 신청에 선행절차에 대한 배당요구의 효력을 인정할 것인지	386
(8) 배당요구에 대한 재판 등	387
(가) 배당요구가 적절한 경우	387
(나) 배당요구가 부적절한 경우	387
제2관 유체물의 인도청구권 등에 대한 강제집행	388
1. 총설	388
2. 유체동산의 인도 또는 권리이전청구권에 대한 집행	389
가. 총설	389
나. 집행의 대상적격	389
(1) 일반적인 경우	389
(2) 공탁유가증권 출급청구권	391
(3) 압수물 환부청구권	392
다. 압류	392
(1) 압류명령의 신청	392
(2) 심리	393
(3) 압류명령의 내용	393
(4) 압류명령의 송달 및 효력	395
라. 추심	396
(1) 추심명령의 신청	396
(2) 추심명령의 내용	397
(3) 추심절차	398
마. 현금화(=집행관에 의한 매각)	398
3. 부동산 등의 인도 또는 권리이전청구권에 대한 집행	399
가. 총설	399

나. 집행의 대상	400
(1) 부동산 등기청구권	400
(2) 부동산 인도청구권	401
(3) 부동산 이외의 것들에 대한 청구권	401
다. 압류	401
(1) 압류명령의 신청	401
(2) 심리	402
(3) 압류명령의 내용	402
(4) 압류명령의 송달	403
(5) 압류의 효력	403
(가) 소유권이전등기청구권에 대한 압류의 효력	403
(나) 소유권이전청구권 (가)압류와 채무자의 제3채무자에 대한 소유권이전등기청구	404
(다) 소유권이전등기청구권에 대한 (가)압류 후 채무자에게 임의로 소유권이전등기를 마쳐준 제3채무자의 손해배상책임	404
(라) 중복압류 채권자는 별도의 배당요구 필요	405
(마) 소유권이전등기청구권에 대한 (가)압류 후 채무자나 제3채무자의 기본적 법률관계에 관한 처분의 허용	405
(바) 기타	406
라. 보관인선임과 인도 또는 권리이전등기절차	406
(1) 보관인선임과 인도·권리이전명령의 신청	406
(2) 재판의 내용	407
(3) 결정의 송달	409
(4) 결정의 효력	409
마. 추심 및 현금화	409
(1) 추심	409
(2) 현금화	410
(3) 집행정지서류 제출 시의 통지	411
제3관 그 밖의 재산권에 대한 강제집행	411
1. 총설	411
가. 서설	411
나. 적용범위	411
다. 압류절차	414
(1) 개요	414

(2) 송달 및 '제3채무자'의 의미	414
(3) 압류명령의 내용	415
(4) 등기·등록의 촉탁	415
(5) 압류사실의 통지 등	417
라. 현금화절차	417
(1) 개요	417
(2) 추심명령, 전부명령	417
(3) 양도명령	417
(4) 매각명령, 관리명령, 그 밖의 특별현금화명령	418
(5) 특별현금화의 절차	418
(6) 현금화의 효력	418
(7) 특별현금화명령의 송달, 불복방법	419
2. 주식에 대한 집행	419
가. 개설	419
나. 권리주	420
다. 주권발행 전의 주식	420
(1) 개요	420
(2) 6개월 경과 전의 주식(주권교부청구권이 집행대상)	421
(3) 6개월 경과 후의 주식(주식 자체가 집행대상)	422
라. 주권발행 후의 주식	422
(1) 개요	422
(2) 채무자가 주권을 점유하고 있는 경우(유체동산집행)	423
(3) 채권자가 주권을 점유하는 경우(유체동산집행)	423
(4) 한국예탁결제원 이외의 제3자가 주권을 점유하는 경우	423
(5) 제권판결이 있는 경우	423
(6) 공유(共有)인 주식의 경우	424
마. 주권의 불소지	424
바. 신주인수권에 대한 집행	424
3. 예탁유가증권 및 전자등록주식등에 대한 집행	426
가. 총설	426
나. 예탁유가증권에 대한 집행	428
(1) 압류	428
(2) 현금화	429
(3) 보호예수된 유가증권에 대한 집행	430

(가) 보호예수제도	430
(나) 보호예수의 종류 및 법률관계	430
(다) 집행	433
다. 전자등록주식등에 대한 집행	434
(1) 전자등록제도의 개요	434
(가) 전자등록제도의 대상 및 전자등록주식등	434
(나) 전자등록제도의 관계자, 전자등록계좌부, 전자등록의 효력	434
(2) 압류	436
(3) 현금화 및 집행공탁	437
(4) 의무보유등록된 전자등록주식등에 대한 집행	438
(5) 특별계좌부에 전자등록된 주식등에 대한 집행	439
4. 신탁수익권에 대한 집행	440
가. 서설	440
나. 압류 및 현금화	440
(1) 기본적인 수익권과 구체화된 수익권	440
(가) 기본적인 수익권	441
(나) 구체화된 수익권	441
(2) 수탁자에 의한 수익권의 압류 가부	442
(3) 신탁종료 후의 정산금 채권에 대한 집행의 허부	442
5. 출자증권에 대한 집행	442
가. 개요	442
나. 압류	443
다. 현금화	443
6. 합명회사 등의 사원의 지분에 대한 집행	445
가. 총설	445
나. 압류	445
(1) 압류의 방법	445
(2) 압류의 효력	446
다. 현금화	446
7. 민법상 조합에서 조합원의 지분에 대한 집행	447
가. 총설	447
나. 압류 및 현금화	447
(1) 압류	447
(2) 현금화	448

다. 건설공동수급체의 구성원에 대한 집행	449
8. 지식재산권(특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권 및 저작권)에 대한 집행	450
가. 총설	450
나. 집행의 대상이 되는지 문제되는 경우	450
(1) 지식재산권의 공유지분	450
(2) 전용실시권과 통상실시권	451
(3) 특허 등을 받을 권리	451
(4) 이른바 노하우(know-how)	451
다. 압류	451
(1) 관할	451
(2) 신청	452
(3) 압류명령	452
(4) 등록촉탁	452
(5) 압류의 효력 등	453
라. 현금화	454
9. 전세권, 임차권 등 용익권, 리스이용권 등에 대한 집행	454
가. 총설	454
나. 관할	455
다. 집행당사자	455
라. 압류 및 현금화	455
10. 가등기상 권리, 등기된 환매권에 대한 집행	457
가. 가등기상 권리의 경우	457
나. 등기된 환매권의 경우	457
다. 압류신청	458
라. 관할	458
마. 압류등기 및 현금화	458
11. 선박·자동차·건설기계·소형선박 및 항공기의 각 공유지분에 대한 집행	459
가. 선박 공유지분에 대한 강제집행	459
(1) 선박 지분에 대한 강제집행의 방법	459
(2) 선박의 지분에 대한 집행절차	460
(가) 집행법원	460
(나) 집행당사자	460
(다) 강제집행의 신청	460
(라) 압류명령	460

(마) 현금화 및 변제절차	461
(바) 지분이전등기	461
나. 자동차·건설기계·소형선박·항공기의 각 지분에 대한 집행	461
12. 골프 회원권, 스포츠센터 회원권, 콘도 회원권에 대한 집행	462
가. 총설	462
나. 압류	463
(1) 예약금제 회원권	464
(2) 주주 회원제 회원권	466
(3) 사단법인 회원제 회원권	467
다. 현금화	467
(1) 개요	467
(2) 제3채무자에 대한 사실조회	467
(3) 현금화명령	468
(가) 양도명령	468
(나) 매각명령	468
(다) 회원권의 평가	469
라. 관련 문제	469
(1) 예약금 반환청구권에 대한 추심·전부	469
(2) 명의개서 정지기간 중 골프 회원권의 환가	469
마. 스포츠센터 회원권, 콘도 회원권에 대한 집행	470
13. 인터넷 도메인이름에 대한 집행	470
가. 서설	470
나. 도메인이름 사용권에 대한 압류의 가능성	472
다. 집행법원과 압류명령	472
라. 현금화의 방법	474
14. 체비지에 대한 집행	475
가. 서설	475
나. 구 토지구획정리사업법(2000. 7. 1. 폐지된 것을 의미한다. 이하 같다)상 체비지의 법률관계	475
다. 도시개발법 42조 5항 단서와 관련된 논의	476
15. 각종 면허·허가에 따른 권리에 대한 집행	476
제4관 채권 그 밖의 재산권에 대한 담보권의 실행	477
1. 총설	477
2. 질권의 실행	478

3. 물상대위	481
4. 예탁유가증권에 대한 담보권의 실행	485
제3절 배당절차	487
1. 총설	487
2. 배당절차개시의 요건	489
가. 집행관, 추심채권자, 제3채무자 등이 매각대금, 추심금 또는 채무액을 공탁하거나 집행관 등이 현금화된 금전을 법원에 제출하였을 것(민집 252조)	489
(1) 집행관 등의 공탁 또는 현금화된 금전의 제출(민집 252조 1호, 3호)	489
(2) 추심채권자의 공탁(민집 252조 2호 전단)	489
(3) 제3채무자의 공탁(민집 252조 2호 후단)	490
나. 채권자의 경합 여부	496
다. 배당절차개시의 장애사유가 없을 것	498
(1) 집행정지결정	498
(2) 파산선고	499
(3) 회생절차와 관련된 장애사유	500
(4) 몰수보전	502
3. 관할법원	502
4. 기록의 편성	503
5. 배당의 준비	505
가. 압류의 경합 여부 등에 관한 사실조회	505
나. 집행기록의 송부촉탁	507
다. 계산서 제출의 최고	507
(1) 개설	507
(2) 최고의 상대방	507
(3) 최고의 방법	508
(4) 계산서에 적을 사항과 첨부서류	509
(5) 계산서를 제출하지 아니한 경우의 조치	510
라. 배당표의 작성	510
(1) 배당표의 의의	510
(2) 배당표에 적을 사항	510
(가) 배당할 금액, 보관금(또는 공탁금) 및 그 이자	511
(나) 집행비용	512
(다) 실제 배당할 금액	514
(라) 매각목적물(공탁번호)	514

(마) 채권자의 이름	514
(바) 채권금액	514
(사) 배당순위	515
(아) 이유	518
(자) 배당비율, 배당액	518
(차) 잔여액	519
(3) 배당표의 작성 시기	519
(4) 배당표의 작성자료	520
(5) 배당표의 경정	520
마. 배당기일의 지정 및 통지	520
바. 배당표의 열람	521
6. 배당기일에서의 진술	522
가. 총설	522
나. 배당표에 대한 이의	522
(1) 이의신청권자	522
(2) 배당이의를 신청하는 방법	523
(3) 배당이의의 사유	525
(가) 절차상의 이의	525
(나) 실체상의 이의	525
(다) 이의에 대한 다른 채권자의 진술	526
(라) 불출석한 채권자의 경우	527
(4) 배당이의의 효과	527
(5) 이의의 소제기 등을 증명하는 서류의 제출	528
(6) 이의의 철회(취하)	530
7. 배당의 실시	530
가. 배당을 실시하여야 할 경우	530
(1) 배당이의가 없는 경우	530
(2) 배당이의가 있는 경우	531
(가) 배당이의가 있었으나 이의가 완결된 경우	531
(나) 이의가 있고 이의가 완결되지 아니하였으나 이의가 없는 부분이 있는 때 ...	531
(다) 이의가 있었으나 철회(취하)된 경우	531
(라) 이의가 있었으나 소제기증명서 등 제출하지 아니한 때	531
(마) 배당이의의 소의 취하 등	531
(바) 배당이의의 소의 판결이 확정되었음이 증명된 경우	532

(3) 협의에 의한 배당	532
나. 배당실시절차	532
(1) 배당액의 지급	532
(가) 배당재단이 공탁금인 경우	532
(나) 배당재단이 법원보관금인 경우	534
(2) 집행력 있는 정보 또는 채권증서와 영수증의 교부	536
(가) 채권자가 채권 전부를 배당받은 경우	536
(나) 채권자가 채권의 일부를 배당받은 경우	537
(3) 배당액의 공탁	538
(가) 배당액을 공탁하여야 할 경우	538
(나) 공탁의 방법	541
(4) 권리의 확정 등에 따른 공탁사유의 소멸 여부와 배당표변경의 요부	542
(가) 민사집행법 160조 1항 1호의 공탁사유	542
(나) 민사집행법 160조 1항 2호의 공탁사유	543
(다) 민사집행법 160조 1항 3호의 공탁사유	544
(라) 민사집행법 160조 1항 5호의 공탁사유	545
(마) 민사집행법 160조 1항 6호의 공탁사유	545
(바) 민사집행법 160조 2항의 공탁사유	546
(5) 추가배당 등의 절차	546
다. 배당기일조서의 작성	547

제6장 금전채권 외의 채권에 기초한 강제집행 549

제1절 총설	549
1. 금전채권 외의 채권에 기초한 강제집행	549
2. 물건의 인도 등을 목적으로 하는 채권에 기초한 강제집행	550
3. 작위나 부작위를 목적으로 하는 채권에 기초한 강제집행	550
제2절 유체물 인도청구권의 집행	550
1. 동산인도청구권의 집행	550
가. 서설	550
나. 특정동산인도청구권의 집행	551
(1) 집행의 대상	551
(가) 동산	551
(나) 유아(幼兒)의 인도청구	552
(2) 인도청구권의 내용	553

(3) 인도의 의의	554
(4) 집행의 절차	555
(가) 집행기관	555
(나) 집행의 방법	555
(5) 제3자이의의 소 제기 가능시기	557
(6) 집행의 종료와 그 통지	557
다. 대체물의 일정한 수량의 인도청구권의 집행	557
(1) 인도의 대상	557
(2) 집행기관과 집행절차	558
2. 부동산·선박 인도청구권의 집행	558
가. 집행의 목적물	558
(1) 부동산	558
(2) 선박	559
나. 인도의 의의	559
다. 집행절차	559
(1) 집행의 신청	559
(2) 집행기관	560
(3) 집행방법	560
(4) 가족·동거인 등에 대한 집행	562
(5) 건물의 일부에 대한 집행	563
(6) 공동점유자에 대한 집행	563
(7) 건물·수목 등이 있는 토지의 인도집행의 가부	564
(8) 강제집행의 목적물이 아닌 동산의 처리	565
(가) 채무자 등에게 인도	565
(나) 보관	565
(다) 매각	567
(라) 불복방법	570
(9) 점유자에 대한 판단 기준	570
(가) 일반적인 기준	570
(나) 주민등록표 등본, 사업자등록증 만에 의한 판단 자체	570
(다) 영업장·공장에 대한 점유 판단 기준	571
(10) 조건부 변제공탁이 가옥인도개시에 있어서 상환이행증명서가 될 수 있는지 여부	571
(11) 집행권원상 목적물 표시와 실제 목적물이 다를 경우의 집행 가부	572

(12) 집행의 종료 시기	572
(13) 집행종료의 통지	574
(14) 집행조서의 작성	574
라. 부동산 등의 인도의 강제집행의 예에 따르는 경우	574
3. 목적물을 제3자가 점유하는 경우의 인도집행	575
가. 총설	575
나. 집행기관과 집행방법	575
다. 이부명령의 효력	576
제3절 대체집행	577
1. '하는 채무'에 대한 강제집행방법 일반	577
2. 대체적 작위채무(민 389조 2항 후단)에 대한 강제집행	578
가. 의의	578
나. 작위채무의 대체성	578
(1) 대체성의 판단기준	578
(2) 구체적 사례	579
(가) 채무자의 협력을 요하는 경우	579
(나) 작위내용의 전문성	579
(다) 법률적인 제약	579
(라) 의사표시를 요소로 하는 작위	579
(마) 명예훼손에 대한 원상회복	579
(바) 제3자의 협력을 요하는 채무	580
(사) 채무의 면책	580
다. 수권결정의 절차	580
(1) 신청과 관할	580
(가) 신청방법	580
(나) 신청시기	580
(다) 관할	581
(2) 심리	582
(가) 집행당사자	582
(나) 작위내용의 특정	582
(다) 강제집행개시의 요건	583
(3) 채무자의 심문	585
(4) 결정	587
(가) 각하 또는 기각결정	587

(나) 인용결정	587
(다) 수권결정의 내용	588
(5) 수권결정에 대한 불복방법	589
(6) 수권결정의 집행력과 집행문부여의 요부	589
라. 수권결정에 기초한 작위의 실시(대체집행의 실시)	589
(1) 작위실시자의 결정	589
(2) 작위실시자의 지위	590
(3) 작위의 실시	590
(가) 집행관에 대한 신청절차	590
(나) 제3자의 동의, 허가	591
(다) 채무자의 수인의무와 저항배제	591
(라) 그 밖의 문제	592
(4) 대체집행의 종료와 집행정지 등	593
(가) 대체집행의 종료 시기	593
(나) 집행의 정지와 취소	593
마. 대체집행의 비용	594
(1) 수권결정절차의 비용	594
(2) 작위실시의 비용	595
(3) 대체집행비용의 선지급결정	595
(가) 신청	595
(나) 심리	596
(다) 결정 및 불복	596
(라) 비용선지급결정의 집행	597
(마) 청산	598
3. 부작위채무 위반에 대한 대체집행	
(민법 389조 3항에 따른 위반결과 제각과 장래에 대한 적당한 처분)	599
가. 개관	599
(1) 부작위채무	599
(2) 대체집행의 내용	600
(가) 부작위채무 위반결과와 제각	600
(나) 장래에 대한 적당한 처분	601
(다) 추상적 부작위채무의 집행	601
(라) 수인채무(受忍債務)의 집행	602
나. 대체집행의 절차	602

(1) 신청	603
(2) 심리와 결정	603
제4절 간접강제	606
1. 간접강제의 적용범위	606
가. 간접강제의 보충성	606
나. 부대체적 작위채무	606
다. 부작위채무	607
(1) 부작위채무위반의 결과가 물리적으로 존재하기는 하지만 유체물의 제각이라는 방법으로는 위반상태를 배제할 수 없는 경우	608
(2) 부작위채무위반이 존재하지만 물적 위반상태를 남기지 않는 경우	608
라. 간접강제가 허용되지 않는 경우	609
(1) 채무자가 그 의사만으로는 할 수 없는 채무	609
(2) 채무의 이행에 특별한 예술적 또는 학문적 기능을 필요로 하는 경우	609
(3) 인격존중의 견지에서 강제집행이 허용되지 않는 채무	609
마. 제한능력자에 대한 간접강제	610
2. 일반적 절차	610
가. 간접강제의 신청	611
나. 간접강제 신청기간(집행기간)	612
(1) 부대체적 작위채무를 명하는 가처분	612
(2) 부작위채무를 명하는 가처분	613
다. 필요적 심문	613
라. 집행권원에서 정한 의무이행 기간이 지난 경우	614
마. 간접강제결정의 주문	614
(1) 개관	614
(2) 결정의 내용	615
(가) 이행의무의 내용을 밝히는 부분	615
(나) 상당한 이행기간을 밝히는 부분	615
(다) 배상금액을 정하는 부분	616
(3) 유의사항	617
바. 즉시항고	618
사. 가처분과 동시에 간접강제결정이 발령된 경우 간접강제결정에 대한 불복	618
3. 부대체적 작위채무의 간접강제	619
가. 신청과 관할	619
나. 심리	620

다. 결정	620
(1) 간접강제결정	620
(2) 간접강제결정의 변경	622
(3) 간접강제결정에 대한 불복	623
라. 배상금의 집행	624
(1) 간접강제절차와의 관계	624
(2) 집행문	625
(3) 집행문부여에 대한 이의	626
(4) 집행절차	626
마. 집행의 정지·취소	627
(1) 간접강제의 정지와 취소	627
(2) 금전집행의 정지 및 취소	628
바. 간접강제결정의 재발령	629
4. 부작위채무의 간접강제	630
가. 신청과 관할	630
나. 심리	630
다. 결정	631
라. 간접강제결정의 집행	631
제5절 의사표시를 하여야 할 의무의 집행	633
1. 개설	633
2. 민사집행법 263조가 적용되는 의사표시	634
가. 의의	634
(1) 법률효과를 생기게 하는 의사표시	634
(2) 제3자에 대한 의사표시	634
(3) 공법상의 의사표시	635
(4) 소송행위	635
나. 민사집행법 263조의 주요한 적용례	635
(1) 등기 또는 등록 신청의 의사표시	635
(2) 그 밖의 명의변경절차이행청구 등	636
다. 소의 이익이 없는 경우	637
3. 집행권원의 종류	637
가. 판결 그 밖의 재판	638
나. 인낙조서와 화해조서 등	639
4. 집행방법	639

가. 단순한 의사표시의무의 집행방법	639
나. 의사표시의무가 조건 등에 걸린 경우	640
(1) 규정의 취지	640
(2) 집행문을 필요로 하는 경우	640
(3) 집행문부여에 의한 의사진술의 효과	641
다. 선택채무의 경우	641
라. 승계집행문의 부여	642
5. 의사표시 의제의 효과	643
가. 의사표시의 의제	643
나. 의사표시로 인한 법률효과의 발생	643
다. 집행정지와 집행취소의 가부 등	644
라. 의사표시를 명하는 집행권원의 실효와 이에 기한 강제집행	645
 ◆ 색인	647
• 사항색인	649
• 조문색인	659
• 판례색인	683

각 권 차례

I. 집행총론

제1편 총론

제1장 민사집행법 개요	3
1. 민사집행법의 제정 연혁	3
2. 민사집행법의 편제	3
3. 총칙	4
4. 강제집행	5
5. 담보권 실행 등을 위한 경매	6
6. 보전처분	6
제2장 민사집행의 의의와 종류	7
제1절 민사집행의 의의	7
제2절 강제집행	7
1. 강제집행의 의의	7
2. 강제집행절차와 판결절차의 관계	9
3. 강제집행의 종류	10
제3절 담보권 실행 등을 위한 경매	15
1. 의의	15
2. 담보권 실행을 위한 경매의 종류	16
3. 형식적 경매의 종류	16
제4절 보전처분의 집행	17
제3장 민사집행의 집행기관	18
제1절 의의 및 종류	18
제2절 집행기관의 관할	18
1. 직무관할	18
2. 토지관할	19
3. 관할을 정하는 표준	19
제3절 집행관	19
1. 의의	19
2. 집행관의 임명과 감독 및 집행관사무소의 설치	20